Câu 6:*Tình tiết bổ sung:35 ngày sau khi Đài truyền hình thông báo tìm người mất tích,Ba Anh Thạch đến Tòa án trình bày: Anh Thạch từ Canada nhắn người quen báo lại cho ông biết: sắp tới Anh Thạch sẽ về nhà và trình diện Tòa án.*
*Tòa án đã thông báo cho chị Tâm,yêu cầu chị rút lại yêu cầu tuyên bố một người mất tích.*Anh Chi có đồng ý với quan điểm giải quyết của Tòa án không?

-Là Luật sư,tôi không đồng ý quan điểm giải quyết của Tòa án,vì thông tin về người mất tích thông qua lời nhắn gửi,không có cơ sở xác định,chưa thể sử dụng làm bằng chứng để Tòa án ra quyết định không chấp nhận yêu cầu tìm người mất tích của chị Tâm được (điểm g -đ 315 BLTTDS).,nên việc Tòa đề nghị chị Tâm rút lại yêu cầu tìm người mất tích là thiếu căn cứ ??????

Câu 7: Trường hợp không đồng ý cách giải quyết Tòa án,Anh Chị phải làm gì?
-Điều 316 BLTTDS cho phép người có yêu cầu có quyền kháng cáo quyết định giải quyết việc dân sự để yêu cầu Tòa án cấp trên trực tiếp giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.
-Chị Tâm phải chờ Tòa án ra quyết định không chấp nhận yêu cầu tìm kiếm người mất tích ,nếu không đồng ý,thì làm đơn kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 7 ngày.

Câu 8:*Tình tiết bổ sung:Tòa án nhận được thư của Anh THạch viết từ Canada gửi về cho biết đang làm thủ tục xin về thăm gia đình,đoàn tụ vơ con.Còn chi Tâm vẫn giữ nguyên yêu câu xin ly hôn của mình.*
Theo Anh Chi yêu cầu tuyên bố mất tích và yêu cầu xin ly hôn của chị Tâm cần giải quyết thế nào về mặt thủ tục là tốt nhất cho chị Tâm?

-Mục đích của chị Tâm là ly hôn

-Việc ly hôn có thể thực hiện theo các hướng thủ tục sau :

*-Điều 88 BLDS 1995 qui định: Khi một người biệt tích hai năm mà không có tin tức,Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.Vợ người tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án cho ly hôn

Hiên nay,chưa thể thực hiện theo thủ tục nầy vì Anh Thạch đã gửi thư về cho Tòa án,nên chưa đủ điều kiện về thông tin người mất tích để Tòa tuyên bố mất tích theo đ88 BLDS 1995

* Chị Tâm làm đơn xin ly hôn theo yêu cầu của một bên theo điều 91 LHNGD

Năm 2000,trong đó căn cứ xin Tòa xét cho ly hôn theo khoản 1 đ 89 LHNGD :mục đích hôn nhân không đạt được.????

Câu 9:*Tình tiết bổ sung:Chị Tâm quyết định gắn bó đời mình với người đàn ông mới.Có ý kiến cho rằng vì điều này mà Chị Tâm khó có thể xin ly hôn ,nhất là thời điểm đã có tin tức anh Thạch.*
Anh Chị có đồng ý với ý kiến trên không?
-Là Luật sư,tôi không đồng ý với ý kiến trên.Vì: Việc chị Tâm muốn đến người đàn ông khác không ảnh hưởng đến quyết định Tòa án khi giải quyết ly hôn.Việc có tin tức anh Thạch chỉ làm thay đổi thủ tục giải quyết việc ly hôn mà thôi.Còn yêu cầu ly hôn của chi Tâm là có căn cứ do thời gian đi biệt tích của chồng đã quá lâu,dù nay,anh Thạch có ý định trở về.

Câu 10:*Tình tiết bổ sung:Anh Thạch trở về và có mặt tại phiên Tòa giải quyết yêu cầu xin ly hôn của chị Tâm.Anh Thạch đề nghị Tòa giúp Anh được đoàn tụ gia đình.Chị Tâm vẫn kiên quyết xin ly hôn.*
Trình bày những lập luận để bảo vệ quyền lợi cho chị Tâm?

-Nêu căn cứ đề nghị Tòa án cho ly hôn:

+Chứng minh việc anh Thạch "bỏ mặc vợ con trong nhiều năm ở trong nước,muốn sống sao thì sống" là đủ căn cứ coi là tình trạng vợ chồng trầm trọng theo NQ 02/2000/NQ-HDTP 23/12/2000